Esta versión PDF es derivada de una pre-visualización, si requiere el PDF oficial puede solicitarlo a la relatoría de la Corte Constitucional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena

SENTENCIA C-217 de 2026

Referencia: expediente D-16.857.

Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006, "[p]or medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo".

Demandante: Juan Felipe Parra Rosas.

Magistrado ponente: Carlos Camargo Assis.

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA

Síntesis de la decisión

La Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. En sustento del concepto de la violación, el accionante sostuvo que la disposición acusada desconoce el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, aprobado mediante la Ley 2528 de 2025, instrumento que, en su criterio, integra el bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución. A su juicio, la norma excluye injustificadamente del ámbito de aplicación de la Ley 1010 de 2006 a las personas vinculadas mediante relaciones civiles o comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios sin jerarquía o subordinación, así como a quienes se encuentran bajo contratación administrativa, pese a que el Convenio 190 de la OIT prevé una protección amplia frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Al resolver el asunto, como cuestión previa, la Corte verificó la aptitud sustantiva de la demanda, debido a que la Procuraduría General de la Nación, la Fundación Jacarandas y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitaron una decisión inhibitoria. Dichas solicitudes se fundaron, principalmente, (i) en la inexistencia de un parámetro de control vigente, porque el Convenio 190 de la OIT no ha sido ratificado por Colombia ni integrado al bloque de constitucionalidad, y (ii) en la posible derogatoria tácita del parágrafo demandado por el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. En consecuencia, reiteró su jurisprudencia sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los cargos de inconstitucionalidad y precisó el trámite constitucional

de incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento interno. En particular, la Sala Plena señaló que la aprobación legislativa de un tratado internacional no equivale a su perfeccionamiento, no produce por sí sola su entrada en vigor para Colombia y tampoco implica su incorporación definitiva al ordenamiento interno como fuente obligatoria o parámetro de control constitucional.

En el caso concreto, la Sala advirtió que el cargo formulado por el demandante se estructuró sobre la premisa de que el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT integra actualmente el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Sin embargo, constató que dicho instrumento, aunque fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025, se encuentra pendiente de control automático de constitucionalidad en el expediente LAT-506 y todavía no ha sido ratificado por Colombia ni depositado ante la OIT. Por esa razón, destacó que el Convenio no constituye, en este momento, una norma internacional obligatoria para el Estado colombiano ni un parámetro vigente de control constitucional.

Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena consideró que la demanda no satisfizo los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia. Así, concluyó que en este caso se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de un parámetro de control constitucional vigente. En consecuencia, decidió inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la norma demandada.

I. ANTECEDENTES

1. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Juan Felipe Parra Rosas formuló demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006, "por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo". El demandante consideró vulnerado el artículo 2 del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[1], aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 que, a su juicio, integra el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 superior.

2. Mediante Auto del 22 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador (e.)[2] inadmitió la demanda en atención a que el concepto de violación planteado no cumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia exigidos en la jurisprudencia constitucional[3]. Dentro del término conferido, el demandante presentó el escrito de corrección[4] y mediante providencia del 16 de octubre de 2025[5], se dispuso la admisión del cargo y la práctica de pruebas[6].

---

[1] En el escrito inicial, el actor lo estructuró por la presunta vulneración del artículo 93 de la Constitución y de los artículos 2, 3 y 4 del Convenio 190 de la OIT. Sin embargo, en la corrección desistió del cargo respecto de los artículos 3 y 4 del Convenio y precisó que el cargo se dirige contra la vulneración del artículo 2 de ese instrumento.

[2] Dicha providencia fue expedida por el magistrado (e.) Juan Jacobo Calderón Villegas. 1. Posteriormente, el 1º de octubre de 2025, el magistrado Carlos Camargo Assis fue posesionado como magistrado titular por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En consecuencia, le correspondió asumir y concluir los trámites de este proceso como ponente.

[3] Expediente digital, archivo "Auto que Inadmite la demanda". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=123129.

[4] Expediente digital, archivo "Corrección a la demanda". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=123727.

[5] Expediente digital, archivo "Auto que Admite la demanda y requiere pruebas". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=125300.

[6] Se ofició al presidente del Senado de la República y al presidente de la Cámara de Representantes para que remitieran los antecedentes legislativos de la Ley 2528 de 2025. En particular, solicitó que precisaran, si era del caso, los documentos en los que se discutió si el Convenio 190 de la OIT podía integrar el bloque de constitucionalidad.

3. Posteriormente, a través de auto del 2 de diciembre de 2025[7], el magistrado sustanciador requirió la entrega de los elementos de juicio que no habían sido recibidos por esta Corporación.

4. Una vez recibidos los referidos documentos[8], en el auto de 6 de febrero de 2026[9], se ordenó continuar con el trámite en el presente proceso, es decir:

(i) Comunicar la iniciación del proceso al presidente del Congreso, al presidente de la República y al ministro del Trabajo.

(ii) Fijar en lista este asunto por el término de diez (10) días para que cualquier ciudadano pueda intervenir por escrito con el fin de defender o impugnar la constitucionalidad de la ley demandada.

(iii) Invitar a participar al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), a la Confederación General del Trabajo (CGT), a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), a la Federación Nacional de Comerciantes y a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y a la Corporación Humanas. Igualmente extender esta invitación a las facultades de derecho de las universidades Sergio Arboleda, Externado de Colombia, del Rosario, Magdalena, Andes, Javeriana, Nacional de Colombia, de Antioquia y de Caldas.

(iv) Correr traslado del proceso al procurador General de la Nación para que emitiera el concepto correspondiente.

1. Norma demandada

5. La disposición acusada se destaca en la siguiente transcripción[10]:

"**LEY 1010 DE 2006**
(enero 23)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana

[7] Expediente digital, archivo "Auto reitera requerimiento de pruebas". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=132668

[8] En sus respuestas, la presidencia de la Cámara de Representantes y del Senado remitieron la documentación correspondiente al trámite surtido en esa corporación respecto del Proyecto de Ley 576 de 2025 de la Cámara, y 217 de 2024 del Senado, hoy Ley 2528 de 2025.

[9] Expediente digital, archivo "Auto ordena continuar con el trámite procesal resuelto en Auto del 16 de octubre de 2025". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=138134.

[10] Diario Oficial 46.160 del 23 de enero de 2006.

que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.

PARÁGRAFO: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa."

2. La demanda

6. El accionante formuló un *cargo único* de inconstitucionalidad relacionado con la *violación del artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, el cual, en su criterio, integra el bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución.* Para sustentarlo, el actor indicó que la disposición acusada excluye del ámbito de aplicación de dicha ley de acoso laboral, las relaciones civiles y comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios en las que no exista jerarquía o subordinación, así como también la contratación administrativa.

7. En ese sentido, el ciudadano sostuvo que el Convenio 190 de la OIT constituye un parámetro directo de control constitucional al integrar el bloque de constitucionalidad, pues regula derechos humanos que no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción. Para el efecto se refirió a las sentencias C-225 de 1995, C-582 de 1999, C-271 de 2007, C-750 de 2008, entre otras.

8. A partir de esa premisa, aseguró que el artículo 2 del mencionado instrumento reconoce una protección amplia frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sin restringirla a una modalidad contractual determinada, porque todos los trabajadores autónomos o subordinados pueden enfrentar situaciones de violencia en el empleo bajo las modalidades de acoso laboral descritas en la Ley 1010 de 2006. Esta interpretación se encuentra, además, respaldada por los desarrollos recientes de la jurisprudencia constitucional. Para ello se refirió a las sentencias T-083 de 2010, T-247 de 2010, T-694 de 2013, T-054 de 2018, entre otras.

9. Con fundamento en lo anterior, el demandante afirmó que el parágrafo acusado contradice el ámbito de protección del Convenio 190 de la OIT. En su criterio, la Ley 1010 de 2006 excluye a las personas vinculadas mediante relaciones civiles o comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios sin subordinación y a quienes se encuentran bajo contratación administrativa, de los mecanismos de prevención, corrección y sanción del acoso laboral. Señaló que dicha exclusión desconoce que todos los trabajadores pueden enfrentar situaciones de violencia o acoso, bajo las modalidades previstas en la Ley 1010 de 2006.

10. El accionante agregó que la disposición acusada contrae la protección legal frente al acoso laboral a quienes están en una relación laboral subordinada. En su criterio, esa restricción resulta incompatible con el alcance amplio y garantista del Convenio 190 de la OIT y con los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos laborales. Por tanto, afirmó que la norma demandada genera una exclusión injustificada de sujetos que también hacen parte del mundo del trabajo.

11. En ese sentido, manifestó que la Corte ha señalado que los trabajadores independientes y aquellos contratados a través de contratos de prestación de servicios tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, lo que implica que sean titulares de mecanismos para protegerse frente a actos de violencia que puedan afectar su actividad.

12. El demandante también explicó que la Sentencia C-960 de 2007 no configura cosa juzgada constitucional frente al cargo propuesto. Señaló que, aunque esa providencia estudió la misma disposición, el debate actual no es equivalente. En esa oportunidad, la Corte declaró exequible la expresión "la presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación", contenida en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006, en el entendido de que, si en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006. En criterio del accionante, la mencionada providencia resolvió un cargo de igualdad con fundamento en los artículos 1º, 2 y 13 de la Constitución, mientras que la nueva acusación se funda en el en el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, integrado al bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 superior. Por esa razón, afirmó que no existe identidad de causa ni de parámetro de control.

13. Con sustento en lo anterior, solicitó que la Corte declare inexequible el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. Además, pidió ordenarle al Ministerio del Trabajo que reglamente la operatividad de las normas sobre acoso laboral en las relaciones de empleo no subordinadas, bajo contratos comerciales, civiles o de prestación de servicios.

3. Pruebas

14. A continuación, la Sala Plena presenta un resumen de las pruebas recibidas en virtud del recaudo probatorio decretado por este Tribunal Constitucional:

Tabla 1. Pruebas	
Cámara de Representantes[11]	Remitió documentos relacionados con el trámite del Proyecto de Ley 576 de 2025 Cámara, 217 de 2024 Senado, que dio lugar a la Ley 2528 de 2025. La Secretaría General de esa corporación allegó la Gaceta del Congreso 798 de 2025, que contiene el informe de ponencia positivo para segundo debate; la Gaceta del Congreso 878 de 2025, que contiene una nota aclaratoria; la Gaceta del Congreso 1871 de 2025, que contiene el acta de la sesión plenaria ordinaria en la que se anunció el proyecto; la Gaceta del Congreso 1961 de 2025, que contiene el acta de la sesión plenaria en la cual se aprobó el proyecto; y la Gaceta del Congreso 1065 de 2025, que contiene el texto definitivo aprobado. Igualmente, en los documentos allegados por la Cámara expuso que el proyecto fue radicado el 22 de abril de 2025 en la Comisión Segunda Constitucional Permanente. También se señaló que, para el primer debate, fueron designadas como coordinadoras ponentes las representantes Mary Anne Perdomo Gutiérrez y Carolina Giraldo Botero, y como ponente la representante Carmen Felisa Ramírez Boscán. Además, se informó que, el 6 de mayo de 2025, se radicó el informe de ponencia para primer debate, publicado en la Gaceta del Congreso 628 de 2025. Según esos documentos, el 14 de mayo de 2025, la Comisión Segunda aprobó, sin enmienda, el informe de ponencia, el articulado, el

[11] Expediente digital, archivo "Respuesta a Oficio de Pruebas". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=127473.

	título y la pregunta, mediante votación nominal, con once votos aprobatorios y un voto negativo.
Senado de la República[12]	Adjuntó documentos relacionados con el trámite del proyecto de ley 217 de 2024 Senado, 576 de 2025 Cámara. Asimismo, allegó certificaciones sobre el anuncio, la discusión y la votación nominal del proyecto. También remitió los enlaces de las sesiones plenarias del 11 y 12 de marzo de 2025, en las cuales se anunció, discutió y aprobó la iniciativa. En su respuesta, aclaró que las actas correspondientes a esas sesiones se encontraban en proceso de elaboración y publicación. Igualmente, aportó copia de las gacetas del Congreso 113 de 2024, 648 de 2024, 1615 de 2024 y 386 de 2025. Según la información remitida, la Gaceta 113 de 2024 contiene la publicación del proyecto; la Gaceta 648 de 2024 contiene el informe de ponencia para primer debate en Senado; la Gaceta 1615 de 2024 contiene el informe de ponencia para segundo debate en Senado; y la Gaceta 386 de 2025 contiene el texto definitivo aprobado en la plenaria de esa Corporación. En los antecedentes remitidos por el Senado se indicó que el proyecto fue radicado el 16 de febrero de 2024 ante la Secretaría General del Senado, por el entonces embajador extraordinario y plenipotenciario encargado de las funciones del ministro de Relaciones Exteriores y la ministra del Trabajo. También se señaló que, por tratarse de un proyecto de ley aprobatorio de un tratado internacional, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado. Los documentos indican que la ponencia para primer debate fue radicada el 22 de mayo de 2024 y que el proyecto fue aprobado en primer debate en esa comisión el 4 de junio de 2024. Además, señalan que el informe de ponencia para segundo debate fue publicado en la Gaceta del Congreso 1615 de 2024 y que el texto definitivo fue aprobado sin modificaciones en la sesión plenaria del Senado del 12 de marzo de 2025, publicado en la Gaceta 386 de 2025.

15. De igual forma, durante el presente trámite de constitucionalidad se recibieron los siguientes escritos:

Tabla 2. Otros escritos recibidos	
Defensoría del Pueblo[13]	Solicitó suspender el trámite del expediente por prejudicialidad. Señaló que la demanda invoca como parámetro de control el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, aprobado mediante la Ley 2528 de 2025. Sin embargo, precisó que dicha ley se encuentra pendiente de control automático de constitucionalidad dentro del expediente LAT-506. Por esa razón, consideró necesario esperar la decisión sobre la constitucionalidad de dicha norma para determinar si el instrumento internacional puede servir como parámetro de control en este proceso.
Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas[14]	Solicitaron suspender el proceso hasta que se decida el control automático de constitucionalidad de la Ley 2528 de 2025 y se protocolice el instrumento de ratificación ante la OIT. Explicaron que la Sentencia C-960 de 2007 produjo cosa juzgada relativa, limitada al cargo de igualdad estudiado en esa oportunidad. Sin embargo, afirmaron que el Convenio 190 de la OIT podría modificar el parámetro de control, una vez culmine el trámite constitucional y se perfeccione la ratificación. A su juicio, la Corte no puede resolver de fondo la demanda mientras el parámetro invocado no tenga fuerza vinculante en el ordenamiento

[12] Expediente digital, archivo "Respuesta a Oficio de Pruebas". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=133329.
[13] Expediente digital, archivo "Solicitud de suspensión". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=139522.
[14] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141611.

	interno. Señalaron que el trámite LAT-506 define una cuestión determinante para este proceso y que esa cuestión no puede resolverse de forma incidental en el expediente D-16857. Por lo tanto, consideraron que la suspensión preserva la coherencia del control constitucional, evita decisiones incompatibles y permite resolver el caso con un parámetro de control definido.

4. Intervenciones

16. A continuación, la Sala Plena sintetiza las intervenciones recibidas dentro del término de fijación en lista, a saber:

Tabla 3. Intervenciones	
Solicitudes de inhibición	
Fundación Jacarandas[15]	Solicitó que la Corte se declare inhibida para decidir de fondo la demanda. Sostuvo que el Convenio 190 de la OIT aún no integra el bloque de constitucionalidad, porque la Ley 2528 de 2025 se encuentra pendiente de control automático y no se ha perfeccionado la ratificación del instrumento. Por esa razón, consideró que el cargo carece de un parámetro constitucional vigente. No obstante, la Fundación indicó que, una vez el Convenio 190 de la OIT esté debidamente ratificado, la exclusión prevista en el parágrafo demandado resultaría incompatible con el artículo 2 de dicho instrumento. En su criterio, la protección contra la violencia y el acoso debe cobijar a toda persona que trabaja, con independencia de su situación contractual. Por tanto, solicitó requerir al demandante para que presente una nueva demanda cuando el Convenio 190 esté debidamente ratificado por Colombia.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal[16]	Solicitó a la Corporación declararse inhibida para decidir la demanda. Argumentó que el Convenio 190 de la OIT, aunque fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025, no ha sido ratificado por Colombia. En consecuencia, al ser el único parámetro de constitucionalidad invocado en la demanda se configura la ausencia del requisito de existencia de la norma constitucional que se considera infringida. En ese sentido, explicó que la aprobación legislativa del convenio y su ratificación son actos distintos. Señaló que la ratificación exige, como presupuesto previo, la declaratoria de exequibilidad de la ley aprobatoria y del tratado por parte de la Corte. En ese sentido, como esa decisión no se ha proferido en el expediente LAT-506, concluyó que el Convenio 190 de la OIT no puede servir todavía como parámetro de control.
Solicitudes de inexequibilidad	
Universidad Libre[17]	Los observatorios de Intervención Ciudadana Constitucional y del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Libre solicitaron declarar la inexequibilidad de la disposición demandada. La intervención sostuvo que la norma demandada es inconstitucional porque supedita la protección contra el acoso laboral a la existencia de un contrato de trabajo o de un contrato realidad. A su juicio, esa restricción desconoce que el artículo 25 de la Constitución protege el trabajo en todas sus modalidades y no solo las relaciones laborales subordinadas. También señaló que la medida no es idónea, necesaria ni proporcional, porque extender la

[15] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=130708.
[16] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141409.
[17] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141347.

	protección frente al acoso no modifica la naturaleza jurídica de las relaciones civiles, comerciales o administrativas. Por consiguiente, concluyó que la disposición acusada desconoce la dignidad, la igualdad y el derecho al trabajo en condiciones dignas.
Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas[18]	Solicitó declarar inexequible el parágrafo demandado. Sostuvo que la exclusión establecida en la norma impide armonizar la legislación interna con el bloque de constitucionalidad y afecta la garantía de un trabajo digno, decente y libre de violencia y acoso. La interviniente señaló que la protección frente al acoso laboral no debe depender de la formalidad del vínculo contractual. En su criterio, el estándar de protección debe cobijar a quienes prestan servicios en el mundo del trabajo, sin discriminación por el tipo de vinculación. En consecuencia, afirmó que la permanencia de la norma demandada mantiene una exclusión incompatible con la garantía de condiciones dignas y justas en el trabajo.
Federación Unión de Trabajadores de Colombia[19]	Coadyuvó la demanda y solicitó declarar la inexequibilidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. En subsidio, pidió declarar su exequibilidad condicionada, para que las disposiciones sobre prevención, corrección y sanción del acoso laboral se apliquen también a los contratistas de prestación de servicios personales. Expuso que la exclusión de los contratistas desconoce los artículos 1, 2, 13, 25, 53 y 93 de la Constitución, así como el bloque de constitucionalidad integrado por el Pacto Internacional de Derechos

[18] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141621.
[19] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141633.

	Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), el Protocolo de San Salvador y el Convenio 190 de la OIT. También señaló que existe una incoherencia normativa, pues la Ley 2365 de 2024 protege a los contratistas frente al acoso sexual y la Resolución 3461 de 2025 los incluye en mecanismos preventivos, mientras que la Ley 1010 de 2006 los excluye frente a otras formas de acoso laboral.
Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá[20]	Solicitó declarar la inexequibilidad de la norma demandada. Consideró que la exclusión de las relaciones civiles, comerciales y de contratación administrativa desconoce el artículo 93 de la Constitución y los estándares internacionales sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. En particular, indicó que el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT consagra una protección que se extiende a las personas que laboran con independencia de su situación contractual. La entidad resaltó que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan de manera diferenciada a las mujeres. Asimismo, expuso datos sobre presuntos delitos sexuales y violencia interpersonal en el ámbito laboral en Bogotá entre 2022 y 2025, así como atenciones prestadas por hechos asociados al acoso laboral durante estos años. A partir de esa evidencia, sostuvo que el fortalecimiento de las garantías contra estas conductas debe interpretarse de manera coherente con las distintas modalidades de vinculación existentes en el mundo del trabajo.
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia[21]	Coadyuvó la demanda y solicitó declarar la inexequibilidad del parágrafo acusado. De manera subsidiaria, pidió declarar su exequibilidad condicionada, en el entendido de que la protección contra el acoso laboral cobija a todas las personas que trabajan, sin importar su vínculo contractual. Afirmó que el Convenio 190 de la OIT impone un estándar amplio de protección frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Resaltó que no existe una justificación constitucional para excluir a los contratistas de prestación de servicios, civiles, comerciales o administrativos de los mecanismos de prevención y sanción del acoso laboral. Indicó que la dignidad humana no depende del tipo de contrato y que la violencia en el trabajo no distingue entre relaciones subordinadas y no subordinadas. En ese sentido, consideró que el parágrafo acusado crea una categoría de trabajadores sin herramientas legales suficientes frente al hostigamiento.
Solicitud de exequibilidad	
Academia Colombiana de Jurisprudencia[22]	Consideró que la demanda carece de vocación de prosperidad. Afirmó que la exclusión prevista en el parágrafo reprochado no vulnera los artículos 2, 3 y 4 del Convenio 190 de la OIT. En su criterio, la disposición acusada cumple una función aclaratoria, porque diferencia las relaciones laborales subordinadas de los vínculos civiles o comerciales sin subordinación. Sin perjuicio de lo anterior, la academia advirtió que el uso generalizado de contratos de prestación de servicios en entidades públicas para desarrollar funciones misionales puede generar vínculos precarios y desprotegidos. Por lo anterior, estimó pertinente exhortar al Gobierno y al Congreso para revisar las necesidades reales de planta de personal y sustituir, cuando corresponda, contratos de prestación de servicios por formas de vinculación compatibles con las garantías propias del empleo público.

[20] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141730.
[21] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141897.
[22] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141536.

Solicitud de exequibilidad condicionada	
Universidad Militar Nueva Granada[23]	Solicitó que este Tribunal declare la constitucionalidad condicionada de la norma demandada, en el sentido de señalar que las disposiciones de esta Ley se proyectan hacia toda relación de subordinación que se geste en desarrollo de la función pública propia de toda entidad de derecho público, ello independientemente de la condición o forma de vinculación del sujeto encargado de prestar esta función. Al respecto indicó que, en la práctica, algunos contratistas de prestación de servicios desarrollan labores misionales en entidades públicas bajo condiciones materiales cercanas a una relación subordinada. Afirmó que en esos eventos la calificación formal del vínculo no debería impedir la protección frente a conductas de acoso o maltrato. Por ende, consideró necesario valorar las condiciones reales de prestación del servicio y no solo la denominación contractual.
Sin solicitud expresa	
Universidad Externado de Colombia[24]	No formuló una solicitud expresa de exequibilidad, inexequibilidad o inhibición. Sin embargo, sostuvo que la norma demandada habría sido objeto de derogatoria tácita por la Ley 2466 de 2025, en la medida en que esta adoptó una regulación sobre violencia, acoso y discriminación en el mundo del trabajo con un ámbito de aplicación más amplio. Además, señaló que, si la Corte reconoce que el Convenio 190 de la OIT integra el bloque de constitucionalidad, el parágrafo acusado devendría contrario a la Constitución por infracción sobreviniente del bloque y procedería su declaratoria de inexequibilidad. Al respecto señaló que la Sentencia C-960 de 2007 declaró exequible el parágrafo demandado porque distinguió las relaciones laborales de los contratos de prestación de servicios a partir de la ausencia de subordinación. No obstante, sostuvo que esa lectura restringe el acceso a las medidas de prevención y corrección del acoso laboral a quienes tienen contrato de trabajo, lo cual no se ajusta al estándar del Convenio 190 de la OIT.

5. Concepto del procurador General de la Nación[25]

17. El procurador General de la Nación solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006.

18. De manera preliminar, la Vista Fiscal consideró que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-960 de 2007. Señaló que, aunque en ambos procesos se demandó la misma disposición, no se acreditó identidad de causa. De un lado, en la Sentencia C-960 de 2007, la Corte estudió si la exclusión de las relaciones civiles y comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios sin jerarquía o subordinación vulneraba el derecho a la igualdad. En cambio, en este asunto, el actor cuestionó la norma por la presunta vulneración del artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, en la medida en que el integraría el bloque de constitucionalidad y exigiría extender la protección contra el acoso a todas las personas que trabajan, sin importar su vínculo contractual.

---

[23] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141609.
[24] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141511.
[25] Expediente digital, archivo "Concepto Procuraduría General de la Nación". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=145996.

19. De otra parte, el Ministerio Público sostuvo que la demanda no satisface los requisitos de especificidad y pertinencia. Explicó que el cargo se funda en el desconocimiento del Convenio 190 de la OIT, pero dicho instrumento aún no ha sido ratificado por Colombia. Indicó que, aunque el tratado fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 2528 de 2025, todavía se encuentra pendiente el control constitucional de la ley aprobatoria y del convenio en el expediente LAT-506. Por esa razón, concluyó que el Convenio 190 no forma parte del ordenamiento jurídico interno ni integra el bloque de constitucionalidad. En consecuencia, la demanda no plantea una confrontación específica entre la disposición acusada y una norma constitucional vigente.

20. Además, señaló que el parágrafo demandado fue objeto de derogatoria tácita por el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. A su juicio, esa disposición adoptó un régimen amplio de protección frente a la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, aplicable a cualquier persona sin importar su situación contractual, incluidos pasantes, aprendices, personas voluntarias, personas en búsqueda de empleo, postulantes y quienes ejercen autoridad o responsabilidades de empleador. En consecuencia, estimó que la exclusión prevista en el parágrafo acusado dejó de existir dentro del ordenamiento jurídico. Con base en lo anterior, concluyó que se configuró una "carencia actual de objeto por sustracción de materia"[26], porque la demanda recae sobre una disposición tácitamente derogada que no produce efectos jurídicos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

21. Con fundamento en el artículo 241.4 de la Constitución, la Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006.

2. Problema jurídico y metodología de la decisión

22. Corresponde a la Sala, inicialmente, pronunciarse sobre la aptitud sustantiva de la demanda, dado que la Procuraduría General de la Nación, la Fundación Jacarandas y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitaron una decisión inhibitoria debido a i) la inexistencia del parámetro de control invocado porque el Convenio 190 de la OIT no ha sido ratificado por el Estado colombiano, y ii) la posible derogatoria tácita del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006 por conducto del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. En ese sentido, la Corte analizará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad, acorde con la jurisprudencia constitucional y responderá el siguiente problema jurídico:

23. ¿El cargo formulado contra el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 satisface los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia para habilitar un pronunciamiento de fondo, pese a que el accionante propuso como parámetro de control el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT?

24. Para realizar este examen, la Sala Plena reiterará la jurisprudencia sobre los requisitos mínimos de las demandas de inconstitucionalidad. Luego precisará el trámite de incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento interno y el alcance de los convenios internacionales del trabajo como eventual parámetro de

[26] Ib., p. 10.

control constitucional. Esta cuestión resulta necesaria porque el cargo formulado por el demandante se estructura sobre la premisa de que el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT es un parámetro de control constitucional, vía reenvío por el artículo 93 de la Constitución. Lo anterior, dado que dicho instrumento fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 y, en criterio del actor, integraría el bloque de constitucionalidad en sentido estricto de conformidad con el artículo 93 superior. Agotado lo anterior, la Corte debe examinar la existencia del parámetro de control invocado en el caso concreto.

25. Superado este asunto, la Corte resolverá las solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad formuladas por la Defensoría del Pueblo y por los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas. Igualmente, solo en el evento en que la demanda resulte apta y no proceda la suspensión, esta Corporación estudiará las demás cuestiones que podrían incidir en un pronunciamiento de fondo. En particular, (i) analizará si la Sentencia C-960 de 2007 configura cosa juzgada constitucional respecto del cargo formulado y (ii) estudiará la vigencia del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006 para determinar si la misma fue objeto de derogatoria tácita por parte del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025.

26. Por último, si se superan estas cuestiones previas, la Sala formulará el problema jurídico y adelantará el juicio de constitucionalidad correspondiente.

3. Verificación de los requisitos de aptitud sustantiva de la demanda. Reiteración de jurisprudencia[27]

> 27. La Corte ha señalado que la acción de inconstitucionalidad se caracteriza por ser una herramienta de naturaleza pública e informal y, por tanto, que abandona los excesivos formalismos técnicos y rigorismos procesales en virtud de la prevalencia del derecho sustancial y del interés general[28]. No obstante, el procedimiento de revisión abstracta rogada consta, por regla general, de una serie de requisitos formales y filtros tratándose del acceso individual directo a la justicia constitucional[29]. La forma como se aplica ese baremo de acceso es una vía de equilibrio entre la presunción de constitucionalidad de las leyes que deriva del principio democrático y el derecho político a proteger la supremacía constitucional[30].

28. Así, el artículo 2[31] del Decreto Ley 2067 de 1991[32] señala los requisitos indispensables que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad amparada

---

[27] La base argumentativa de este acápite se desarrolló a partir de las sentencias C-269 de 2025, C-479 de 2024, C-438 de 2024, C-321 de 2024, C-190 de 2023, C-030 de 2023, C-210 de 2021, C-042 de 2021, C-292 de 2019, entre otras.

[28] Corte Constitucional, sentencias C-210 de 2021, C-415 de 2020, C-025 de 2020 y C-064 de 2018, entre otras.

[29] Las sentencias C-009 de 2023 y C-335 de 2021 así lo han reconocido: "La Corte Constitucional ha establecido un sistema de filtros para la admisión y decisión de fondo de las acciones públicas de constitucionalidad. Este esquema evita las demandas temerarias, racionaliza el ejercicio del derecho político a demandar (…) las leyes y cualifica deliberativamente el proceso de control de constitucionalidad. [S]e trata de una manifestación del carácter rogado del control de constitucionalidad, de una carga mínima de quien ejerce el derecho político a demandar las leyes y de una dimensión del principio democrático que se concreta en la presunción de constitucionalidad de los actos normativos proferidos por el legislador".

[30] Ib.

[31] "Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda".

[32] "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional".

en el numeral 6[33] del artículo 40 de la Constitución. Se trata de unos *requisitos mínimos razonables* que buscan hacer viable el derecho de participación política sin transgredir su contenido esencial, pues si no se observan habría lugar a una ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de cargo[34]. En esa medida, la tarea de este Tribunal "no consiste en construir oficiosa, aislada y unilateralmente las decisiones sobre la constitucionalidad del sistema jurídico, sino en liderar un proceso de construcción colectiva en un asunto esencialmente público, precisando y orientando el debate y la deliberación (…), organizando y sistematizando los insumos que resulten de este proceso de reflexión colectiva, valorando y sopesando las distintas opciones y alternativas que surgen (…) y, finalmente, adoptando una decisión"[35].

29. De esta forma, a partir de la democracia participativa que anima la Constitución[36], la exigencia de unas *condiciones argumentativas mínimas* no puede entenderse como una limitación a los derechos políticos del ciudadano, por cuanto "lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad, es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo"[37], lo cual "supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate"[38].

30. Según el régimen procedimental constitucional, son tres los elementos que cualquier ciudadano debe cumplir con precisión al ejercer la acción de inconstitucionalidad[39], a saber:

Tabla 4. Requisitos de la demanda de inconstitucionalidad[40]	
Competencia	Motivo por los cuales a la Corte le corresponde conocer de la demanda y estudiarla para adoptar una decisión.
Objeto demandado	Plena identificación de las disposiciones que resultan contrarias a la Constitución (transcripción literal o inclusión de ejemplar).
Concepto de la violación	Exposición de razones por las cuales se considera que las disposiciones constitucionales resultan vulneradas por el o los artículos objeto de la demanda. Ello implica: (i) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas, (ii) la exposición del contenido normativo de la disposición constitucional que riñe con la norma demandada y (iii) las razones por las cuales el texto normativo demandado viola la Constitución.

31. Sobre las *razones de la inconstitucionalidad*, esta Corporación ha interpretado que la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución dependerá de que satisfagan los siguientes presupuestos básicos[41]:

[33] "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley (…)".

[34] Corte Constitucional, sentencias C-025 de 2020 y C-1052 de 2001.

[35] Corte Constitucional, Sentencia C-257 de 2016. Conforme al artículo 241 superior que confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de tal disposición, relacionando a continuación las funciones que le corresponden, se ha manifestado que: "no corresponde a [esta corporación] revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública solo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal" (Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1997).

[36] Artículo 1 de la Constitución.

[37] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001.

[38] Ib.

[39] Ib. Corte Constitucional, sentencias C-009 de 2023, C-412 de 2022, C-284 de 2021, C-457 de 2020 y C-600 de 2019, entre otras.

[40] Reiterados en Sentencia C-321 de 2024.

[41] Ib. (Corte Constitucional, Sentencia C-025 de 2020, que reiteró el alcance de cada uno de los requerimientos y su aplicación por decisiones posteriores a la sentencia hito). En términos de la jurisprudencia constitucional "es legítimo imponer [estas] exigencias, dado que el derecho a ejercer la acción pública -como otros derechos de participación- puede ser objeto de limitaciones. La validez de esta restricción obedece a que, de una parte, ´el impacto sobre el acceso a la justicia no es grave en la medida en que la persona puede presentar otra demanda de constitucionalidad teniendo en cuenta que la decisión de inadmisión o inhibición no tiene efectos de cosa juzgada´ y, de otra parte, protege ´el derecho

Tabla 5. Razones de la inconstitucionalidad[42]	
Claridad	Debe seguir un hilo conductor argumentativo que permita al lector comprender fácilmente el contenido de la demanda y las justificaciones inmersas en ella.
Certeza	Debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por el actor. Supone la confrontación con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto, por lo que difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes, no suministradas por el legislador, para pretender deducir la inexequibilidad cuando del texto normativo no se desprenden.
Especificidad	Debe definir la manera como la disposición acusada vulnera la Constitución a través de la formulación de por lo menos un cargo concreto. Establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto constitucional. Resulta inadmisible argumentos vagos, indeterminados, abstractos y globales, que no se relacionan directa y concretamente con las disposiciones acusadas.
Pertinencia	El reproche formulado debe ser de naturaleza constitucional. Son inaceptables argumentos que parten de consideraciones puramente legales; doctrinarias; que expresan puntos de vista subjetivos en los que no se está acusando el contenido de la norma legal sino utilizando la acción para resolver un problema particular como la indebida aplicación de la disposición en un caso específico; y que se fundan en un análisis de conveniencia, calificándola de inocua, innecesaria o reiterativa a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Suficiencia	Guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el juicio de constitucionalidad. En segundo lugar, apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, es decir, a la presentación de argumentos que aun cuando no logren en principio convencer de la inconstitucionalidad de la norma legal, sí despiertan una duda mínima sobre su constitucionalidad, de manera que inicie un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad y haga necesario un pronunciamiento de la Corte.

32. La Corte ha indicado que[43] "está fuera de su alcance ´tratar de reconducir el alegato del accionante hasta lograr estructurar un cargo dotado de la suficiente idoneidad para provocar un pronunciamiento de fondo´[44] y, en ese sentido, no puede ´reelaborar, transformar, confeccionar o construir los planteamientos esbozados en la demanda con el propósito de que cumplan los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que la misma Corte se pronuncie de fondo´[45]".

33. En todo caso, la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos debe hacerse con sujeción al principio *pro actione*, conforme al cual "el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo"[46].

34. El empleo de tal principio no habilita a esta Corporación "para corregir o aclarar equívocos, aspectos confusos o ambigüedades que surjan de las demandas[47]". Para este Tribunal, su aplicación "no puede llevar a que se declare la exequibilidad ante una demanda que no presente suficientes argumentos, cerrando la puerta para que otro ciudadano presente una acción que sí cumpla con las condiciones para revisarla"[48]. No es factible sustituir al accionante como si se tratara de un control de

a la administración de justicia de otras personas que deseen presentar otra demanda contra las mismas disposiciones´. [Q]uien pretenda activar plenamente las competencias de este tribunal debe manifestar el interés real por salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución" (Corte Constitucional, sentencias C-025 de 2020 y C-584 de 2016).

[42] Reiteradas en Sentencia C-321 de 2024.

[43] Corte Constitucional, Sentencia C-025 de 2020.

[44] Corte Constitucional, Sentencia C-886 de 2010.

[45] Ib.

[46] Corte Constitucional, sentencias C-025 de 2020 y C-1052 de 2001.

[47] Corte Constitucional, sentencias C-358 de 2013 y C-726 de 2015.

[48] Corte Constitucional, Sentencia C-584 de 2016.

oficio y, por tanto, "no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma (…) el concepto de la violación"[49].

35. Ello tiene fundamento en la naturaleza excepcional del control automático de constitucionalidad, que se ha reflejado también en el carácter extraordinario de la integración normativa[50], así como en la imposibilidad inicial de realizar un juicio a partir de cargos independientes propuestos por los intervinientes en el proceso[51].

36. La posibilidad de adoptar finalmente una decisión inhibitoria[52] respecto de una demanda que ha sido previamente admitida está presente y resulta válida, ya que "el hecho de que se supere esa primera mirada, que es sumaria, no impone un pronunciamiento de fondo, pues finalmente es en la Sala Plena, integrada por todos sus magistrados, en quien recae la competencia de proferir una sentencia, en donde se determina, previo un debate deliberativo, si la demanda es apta o no, contando con la intervención además de quienes hayan sido convocados y del Ministerio Público"[53].

4. La adopción de los tratados internacionales por el Estado colombiano. Reiteración de jurisprudencia[54]

37. La adopción de tratados internacionales por el Estado colombiano es un acto complejo en el que intervienen las tres ramas del poder público a partir del respeto de su independencia y autonomía. Así las cosas, en dicho trámite se desarrollan las siguientes etapas:

38. ***Negociación y suscripción del instrumento internacional***. Corresponde al Gobierno nacional, bajo la dirección del presidente de la República, conducir las relaciones internacionales y celebrar tratados, de conformidad con el artículo 189.2 de la Constitución. La representación del Estado para estos efectos se rige por el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969[55], disposición que contempla tanto la representación mediante plenos poderes como aquellos eventos en los que, en virtud de sus funciones, determinadas autoridades representan al Estado sin necesidad de acreditarlos[56].

---

[49] Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2006.

[50] Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2022, C-025 de 2020 y C-128 de 2018.

[51] Corte Constitucional, Sentencia C-194 de 2013. En la C-480 de 2020 se sostuvo: "Por regla general el pronunciamiento de la Corte se enfoca en los cargos planteados en la demanda, pues su labor y el debate constitucional dependen de lo formulado en ella y de la propuesta sobre el objeto del debate. En principio no es ´posible ampliar los temas objeto de pronunciamiento, así sean invocados por algunos de los intervinientes´, pues de lo contrario se elimina la posibilidad de defensa efectiva de la norma por parte de aquellos interesados en justificar su constitucionalidad".

[52] En la Sentencia C-666 de 1996 se dijo: "La inhibición, aunque es posible en casos extremos en los cuales se establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales. Ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados en los que se funde objetiva y plenamente la negativa de resolución sustancial". De allí que, a su vez, este tribunal en la C-044 de 2021 haya manifestado que un fallo inhibitorio "constituye una herramienta idónea para preservar el derecho político y fundamental que tienen los ciudadanos de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución (CP arts. 40.6 y 241), al tiempo que evita que la presunción de constitucionalidad que acompaña al ordenamiento jurídico sea objeto de reproche a partir de argumentos que no suscitan una verdadera controversia constitucional". Además, en la C-284 de 2014 se indicó: "Finalmente, es admisible controlar el acto demandado a la luz de normas constitucionales no invocadas en la demanda, sólo si se advierte un vicio evidente de inconstitucionalidad".

[53] Corte Constitucional, sentencias C-025 de 2020 y C-535 de 2016.

[54] La base argumentativa de este acápite fue retomada de las sentencias C-252 de 2019 y C-459 de 2023.

[55] Incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 32 de 1985. Cfr. Art. 9 de la CP. "Las relaciones del Estado se fundamentan en (…) el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia".

[56] El artículo 7 de esta Convención prevé que también se considera que representa al Estado "la persona que ejerce tal función de conformidad con la práctica seguida por los estados interesados, o de otras circunstancias", de las cuales se deduce que la intención del Estado "ha sido considerar a esa persona" como su representante (art. 7.1.b). A su vez, el artículo 7.2 prevé que, en virtud de sus funciones, representan al Estado, (i) "los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado"; (ii) "los

39. ***Aprobación del convenio por el Congreso mediante ley.*** Corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados internacionales celebrados por el Gobierno mediante ley aprobatoria -artículo 150.16 C. Pol.-, surtiendo los cuatro debates, anuncios previos y quórum exigidos. Conforme lo ha señalado este Tribunal, el límite del Congreso de la República en esta materia se refiere a la imposibilidad de que dicho órgano modifique o altere[57] el contenido del instrumento internacional acordado por el Ejecutivo, pero sí está facultado para aprobar o improbar parcialmente los tratados, en atención a lo dispuesto bajo el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992. Una vez finalizada esta etapa, el trámite debe volver al Gobierno para la *sanción presidencial* respectiva y la remisión de la ley aprobatoria a este Tribunal para su revisión automática.

40. ***Control de constitucionalidad posterior y automático*** del tratado y de su ley aprobatoria por parte de la Corte Constitucional -artículo 241.10 C. Pol.-. Esta Corporación ha precisado que el control es previo al perfeccionamiento del tratado, y posterior a la ley aprobatoria expedida por el Congreso. Por lo demás, su alcance es automático, integral y preventivo. También ha señalado que ese control tiene fuerza de cosa juzgada absoluta y constituye un requisito necesario para la ratificación del instrumento internacional, precisamente porque busca garantizar la supremacía constitucional antes de que el Estado asuma definitivamente obligaciones internacionales[58].

41. Además, la revisión constitucional que ejerce esta Corte consiste en un estudio eminentemente jurídico que no se ocupa de "revisar las ventajas, beneficios u oportunidades prácticas del tratado a nivel económico o social, ni tampoco su conveniencia política, por tratarse de reflexiones que le competen al presidente de la República y al Congreso, respectivamente"[59], sino que supone la valoración de exigencias formales y materiales.

42. ***Perfeccionamiento del instrumento*** por el presidente de la República, acto con el cual el tratado queda perfeccionado y los compromisos resultan exigibles tanto en el ámbito internacional como en el doméstico. El artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dispone las siguientes formas para tal efecto: "Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido".

43. Además, en atención a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, la vigencia de los tratados, acuerdos, convenios, convenciones, arreglos u otros actos internacionales en el ordenamiento interno está sujeta a que los mismos sean perfeccionados por el Gobierno "mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente". En tal sentido, la Corte ha reiterado que "la ley rige desde el momento en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, precisión que responde a lo dispuesto en general por el derecho internacional y la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados

---

Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados" y (iii) "los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano".

[57] Corte Constitucional, Auto 969 de 2021. Ver también, Sentencia C-098 de 2020.

[58] Corte Constitucional, Sentencias C-269 de 2014, C-491 de 2019, C-126 de 2023, C-361 de 2023 y C-383 de 2025.

[59] Corte Constitucional, Sentencia C-494 de 2020.

internacionales"[60]. Por ende, la ley entra en rigor una vez se perfeccione el vínculo internacional respectivo, conforme a lo dispuesto por el derecho internacional y la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales[61].

44. A partir de lo anterior, la Sala Plena desprende una consecuencia relevante para este proceso: la aprobación legislativa de un tratado no equivale a su perfeccionamiento. Tampoco comporta, por sí sola, su entrada en vigor para Colombia ni su incorporación definitiva al ordenamiento interno como fuente obligatoria. La ley aprobatoria permite que el instrumento avance dentro del trámite constitucional interno, pero no agota el proceso de formación del consentimiento internacional del Estado. Por esa razón, la Corte ha distinguido expresamente entre la aprobación del Congreso, la revisión automática de constitucionalidad y las actuaciones posteriores de ratificación, canje, depósito, aceptación, aprobación o adhesión que perfeccionan el tratado y permiten su entrada en vigencia[62].

45. Esta regla resulta igualmente aplicable a los convenios internacionales del trabajo. Su aprobación mediante ley constituye una etapa del procedimiento interno, pero no determina, por sí sola, que el instrumento sea obligatorio para Colombia. Mientras no se perfeccione el vínculo internacional en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y por el propio instrumento, el convenio no puede tenerse como una fuente internacional obligatoria para el Estado colombiano[63].

5. En el presente asunto procede una decisión inhibitoria, porque la demanda carece de un parámetro de control constitucional vigente y aplicable

46. En este caso, el cargo admitido se dirige contra el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. El actor sostuvo que esa disposición desconoce el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 que, a su juicio, está integrado al bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 superior. A partir de esa norma, afirmó que la protección contra la violencia y el acoso en el mundo laboral debe cobijar a todas las personas que trabajan, con independencia de su situación contractual.

47. En las intervenciones, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Fundación Jacarandas solicitaron expresamente una decisión inhibitoria. En términos generales, indicaron que la demanda no cumple los requisitos mínimos para emitir un pronunciamiento de fondo, porque el cargo se estructura a partir del artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, instrumento que, aunque fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025, no ha sido ratificado por Colombia ni integrado al bloque de constitucionalidad. Por esa razón, consideraron que la acusación carece de un parámetro constitucional vigente.

48. En similar sentido, el Procurador General de la Nación solicitó la inhibición. Sostuvo que la demanda no satisface los requisitos de especificidad y pertinencia, ya que invoca como parámetro de control un tratado que aún no forma parte del ordenamiento interno. Además, advirtió que el parágrafo demandado habría sido derogado tácitamente por el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025, lo cual configuraría una "carencia actual de objeto por sustracción de materia"[64].

---

[60] Corte Constitucional, sentencias C-578 de 2002, C-446 de 2009 y C-383 de 2025.
[61] Corte Constitucional, Sentencia C-446 de 2009.
[62] Corte Constitucional, sentencias C-400 de 1998, C-269 de 2014, C-361 de 2023 y C-383 de 2025.
[63] Corte Constitucional, sentencias C-252 de 2019, C-459 de 2023 y C-383 de 2025.
[64] Expediente digital, archivo "Concepto Procuraduría General de la Nación", p. 10. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=145996.

49. De esta manera, la Sala Plena procede a examinar si la demanda satisface los requisitos indispensables para una decisión de fondo, a partir de la metodología planteada por la Corte. Al respecto, la Corte encuentra que, si bien la demanda superó inicialmente la fase de admisión, es factible advertir que adolece de los requisitos mínimos sustanciales para un pronunciamiento de fondo, una vez se han agotado las fases probatoria, de intervención ciudadana y concepto del procurador general de la Nación[65].

50. *Análisis del cargo formulado por el demandante.* El cargo presentado por el demandante parte de dos premisas. La primera consiste en afirmar que el Convenio 190 de la OIT se encuentra actualmente vigente y es obligatorio para Colombia. La segunda consiste en sostener que su artículo 2 integra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por tanto, puede operar como parámetro directo de control. Ninguna de esas premisas se encuentra acreditada en este momento.

51. A juicio del accionante, el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT constituye un parámetro de control constitucional, porque dicho instrumento fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 y, por esa vía, integraría el bloque de constitucionalidad en sentido estricto por virtud del artículo 93 superior. Con base en esto, el actor manifestó que el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 desconoce el ámbito de protección previsto en el Convenio, pues excluye de las medidas contra el acoso laboral a las personas vinculadas mediante relaciones civiles, comerciales o de contratación administrativa sin subordinación.

52. No obstante, como se explicó, la aprobación legislativa no equivale al perfeccionamiento del tratado ni produce automáticamente su entrada en vigor. Antes de este trámite, el instrumento puede haber sido aprobado internamente por el Congreso de la República, pero todavía no constituye una norma internacional obligatoria para Colombia, así como tampoco un parámetro de control constitucional.

53. En efecto, al momento de este pronunciamiento, la Corte adelanta el control automático de constitucionalidad de la Ley 2528 de 2025, mediante la cual se aprobó el Convenio 190 de la OIT, en el expediente LAT-506. Esa circunstancia es relevante, porque el parámetro invocado por el actor no es la misma norma examinada en aquel proceso (Ley 2528 de 2025 aprobatoria del Convenio 190 de la OIT), sino el artículo 2 del instrumento internacional. Sin embargo, dicho Convenio aún no ha completado las etapas requeridas para obligar internacionalmente al Estado colombiano, ni para producir efectos como parámetro de control constitucional.

54. Incluso, la eventual declaratoria de exequibilidad de la Ley 2528 de 2025 no implicaría, por sí sola, que el Convenio entre automáticamente en vigor, produzca efectos jurídicos internos u opere como parámetro normativo de control. Para ello se requiere, además, el perfeccionamiento y el depósito del instrumento de ratificación

[65] En la C-623 de 2008 se sostuvo: "Aun cuando en principio es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado ponente, razón por la cual la misma no compromete ni define la competencia del pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos (…). Bajo ese entendido, la Corte atendiendo a las circunstancias particulares del caso está plenamente habilitada para realizar un nuevo análisis de procedibilidad de la demanda en la sentencia, teniendo en cuenta ya no solo la acusación sino también la opinión expresada por los distintos intervinientes y el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable a esta clase de actuaciones, tienen oportunidad de participar en el proceso con posterioridad a la admisión de la demanda, permitiéndole al pleno de la corporación contar con mayores elementos de juicio para realizar un estudio completo y detallado sobre su competencia para pronunciarse de fondo".

ante la OIT, así como la determinación expresa por la Corte sobre lo que hace parte del bloque de constitucionalidad[66].

55. Sobre el primer punto, es decir, sobre el perfeccionamiento del instrumento internacional, la Sala Plena además precisa que, conforme a lo establecido en el artículo 14[67] del Convenio 190 de la OIT, este entrará en vigor doce (12) meses después de que dos Miembros hayan ratificado el mismo ante el director general de ese organismo. Con posterioridad a lo anterior, el Convenio cobrará vigencia para cada Estado doce (12) meses después del registro de su ratificación. Bajo tal contexto, los dos Estados que, en primer término, ratificaron el Convenio fueron Uruguay (12 de junio de 2020) y Fiyi (25 de junio de 2020)[68], por lo que la vigencia general del cuerpo normativo inició el 25 de junio de 2021.

56. Empero, para el caso específico de Colombia, no se ha surtido por completo el trámite de perfeccionamiento, comoquiera que se encuentra en curso el control constitucional posterior y automático del Convenio 190 y su ley aprobatoria (expediente LAT-506) que se halla en fase de fijación en lista y no ha surtido ninguna etapa procesal posterior[69] (concepto del procurador, registro y decisión por la Sala Plena).

57. Así las cosas, posterior a la expedición de la sentencia por parte de este Tribunal, el perfeccionamiento del vínculo internacional y el registro la ratificación por parte del Gobierno ante la Dirección General de la OIT, el Convenio 190 entrará en vigencia doce (12) meses más tarde, lo que a todas luces demuestra que el parámetro de control constitucional invocado en esta oportunidad no está vigente, dado que no ha sido perfeccionado por Colombia y no existe una declaración de la Corte en la que indique que hace parte del bloque estricto de constitucionalidad. En consecuencia, es inaplicable.

58. Con base en lo anterior, la Sala advierte que la acusación presentada por el demandante no satisface los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia, porque se apoya esencialmente en un parámetro de control que no existe actualmente para efectos del juicio abstracto de constitucionalidad propuesto.

59. Esta deficiencia incide, en primer lugar, en el requisito de *pertinencia*. Las razones de inconstitucionalidad deben fundarse en normas constitucionales vigentes o en parámetros que puedan ser empleados dentro del control abstracto. En este caso, el actor se apoyó en el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, invocado como integrante del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, ese instrumento no ha sido

---

[66] En la Sentencia C-401 de 2005, la Corte concluyó que "la inclusión de los convenios internacionales del trabajo dentro del bloque de constitucionalidad debe hacerse de manera diferenciada y fundamentada. Si bien todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia forman parte de la legislación interna, varios integran también el bloque de constitucionalidad, en sentido lato o en sentido estricto. (…) Ello sugiere que para establecer cuáles convenios ratificados por Colombia integran el bloque de constitucionalidad es necesario que la Corte proceda a decidirlo de manera específica, caso por caso, tal como lo ha venido haciendo en las sentencias anteriormente citadas. (…) Así, pues, hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte, después de examinarlos de manera específica, determine que pertenecen al mismo, en atención a las materias que tratan. De esta manera, los convenios internacionales del trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad cuando la Corte así lo haya indicado o lo señale en forma específica".

[67] "Artículo 14. - 1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director general de la Oficina Internacional del Trabajo. - 2. El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el director general. - 3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación."

[68] https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:3999810. Consultado el 10 de junio de 2026.

[69] https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=15&expediente=LAT0000506&lista=datosExpedientes_1775622315869.

ratificado por Colombia ni la Corte ha determinado que integre el bloque de constitucionalidad como parámetro directo de control. Además, incluso si llegara a ser perfeccionado, esa sola circunstancia no lo convertiría automáticamente en parámetro de constitucionalidad, pues podría incorporarse a la legislación interna, operar como criterio hermenéutico o integrar el bloque de constitucionalidad en sentido lato, según su contenido y el alcance que defina esta Corporación. Por tanto, la acusación no plantea una censura propiamente constitucional, sino una confrontación entre la norma legal demandada y un instrumento internacional que aún no vincula al Estado.

60. La Corte encuentra que la misma falencia compromete el requisito de *especificidad*. El actor debía mostrar una oposición objetiva y directa entre la norma acusada y un parámetro constitucional vigente. No obstante, la contradicción planteada solo surge si se acepta previamente que el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT ya integra el bloque de constitucionalidad, lo cual no está acreditado.

61. Sobre el particular, la demanda no confronta el parágrafo demandado con una norma superior actualmente vigente, sino con una disposición internacional cuya obligatoriedad para Colombia depende de actuaciones posteriores al control constitucional de su ley aprobatoria. En esas condiciones, el cargo no permite identificar una contradicción constitucional verificable y actual.

62. En la Sentencia C-401 de 2005, la Corte concluyó que "la inclusión de los convenios internacionales del trabajo dentro del bloque de constitucionalidad debe hacerse de manera diferenciada y fundamentada. Si bien todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia forman parte de la legislación interna, varios integran también el bloque de constitucionalidad, en sentido lato o en sentido estricto. (…) Ello sugiere que para establecer cuáles convenios ratificados por Colombia integran el bloque de constitucionalidad es necesario que la Corte proceda a decidirlo de manera específica, caso por caso, tal como lo ha venido haciendo en las sentencias anteriormente citadas. (…) Así, pues, hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte, después de examinarlos de manera específica, determine que pertenecen al mismo, en atención a las materias que tratan. De esta manera, los convenios internacionales del trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad cuando la Corte así lo haya indicado o lo señale en forma específica"[70].

63. Esta conclusión no desconoce que el Convenio 190 de la OIT pueda tener relevancia futura para la interpretación del alcance de la protección frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Tampoco implica anticipar el resultado del control automático que se surte en el expediente LAT-506. En el presente asunto, el demandante invocó el artículo 2 del Convenio como parámetro directo y actual de control constitucional debido a que estima que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Sin embargo, la Sala aclara que esa norma hasta el momento no integra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Por tanto, la Corte no puede adelantar el juicio de fondo en los términos propuestos y asumir como vigente una obligación internacional que todavía no existe para el Estado colombiano.

64. Aunado a lo anterior, la eventual decisión que se profiera en el expediente LAT-506 definirá la constitucionalidad de la Ley 2528 de 2025 y del tratado aprobado. Sin embargo, ese pronunciamiento no agota el trámite de

[70] Reiterado en la Sentencia C-139 de 2018.

perfeccionamiento ni determina, por sí mismo, la entrada en vigor del Convenio para Colombia y su integración al bloque estricto de constitucionalidad. Por esa razón, el cargo no logra construir una confrontación constitucional específica entre el parágrafo demandado y una norma superior actualmente aplicable.

65. Con todo, el cargo tampoco satisface el requisito de *suficiencia*. La demanda no aporta los elementos necesarios para generar una duda mínima sobre la constitucionalidad del parágrafo acusado, porque esa duda depende de la existencia de un parámetro que aún no tiene operatividad normativa. La duda constitucional no puede construirse sobre una hipótesis futura e incierta, esto es, que el Convenio 190 sea declarado exequible, ratificado por el presidente, depositado ante la OIT y, finalmente, integrado al bloque estricto de constitucionalidad. En ausencia de ese presupuesto, la Corte no cuenta con los presupuestos necesarios para iniciar el juicio de constitucionalidad.

66. En línea con lo anterior, un pronunciamiento de fondo obligaría a la Corte a asumir como vigente una obligación internacional que todavía no existe para el Estado colombiano y su integración al bloque de constitucionalidad o a reconstruir de oficio el cargo con fundamento en normas constitucionales que el actor no desarrolló como parámetro autónomo. Esta última opción no es admisible en un juicio de constitucionalidad rogado, pues desplazaría la carga argumentativa que corresponde al ciudadano.

67. En suma, el control abstracto exige que el cargo se formule a partir de un parámetro constitucional vigente. En consecuencia, como el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT no ha sido ratificado por Colombia y, por tanto, no es vinculante para el Estado colombiano. Así las cosas, la acusación no cumple los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia, por lo que, procede una decisión inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda.

68. Adicionalmente, la Sala encuentra incumplido el presupuesto de *certeza*, en tanto la demanda no abordó el contenido normativo real y verificable de la disposición acusada en tanto no se analizaron los condicionamientos efectuados por este Tribunal en la Sentencia C-960 de 2007. Dicho fallo moduló los efectos de la norma ahora demandada para expandirla a todos los eventos en los que hubiese una "relación laboral" real. En el asunto de la referencia, el demandante se limitó a considerar la sentencia a efectos de descartar la posible cosa juzgada, aduciendo que en esta oportunidad se incluyó un parámetro de control que no fue tenido en cuenta en el año 2007; sin embargo, no consideró que en dicha decisión la Corte amplió los efectos del acoso laboral, lo que le exigía interpretar la norma no solo a partir del tenor literal de la disposición, sino incluyendo el alcance que le dio la citada sentencia C-960 de 2007.

69. En el mismo sentido, la Corte advierte que el actor no contrastó el alcance del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006 demandado, frente a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025[71]. En efecto, una lectura sistemática de la Ley 2466 de 2025 podría llevar a inferir la existencia de un cambio normativo respecto del concepto de violencia "en el mundo del trabajo", lo cual impactaría el alcance de la norma acusada que propone el demandante. Por consiguiente, la parte accionante omitió valorar el contenido real y verificable de la disposición impugnada a partir de la interpretación sistemática de la misma a partir de las modificaciones normativas

[71] El inciso 4 del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025 prescribe: "Se garantizarán acciones de prevención y atención, con protocolos, comités, herramientas y mecanismos necesarios, que reconozcan y aborden las violencias basadas en género, contra las mujeres y el acoso sexual en el mundo del trabajo de acuerdo a la Ley 1010 de 2006".

incorporadas en la Ley 2466 de 2025 por medio de la cual se adoptó la reforma laboral.

70. En relación con este punto, la Sala Plena aclara que no se pronunciará sobre la posible derogatoria tácita del parágrafo demandado, planteada por el Procurador General de la Nación a partir del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. Si bien ese planteamiento fue expuesto como una razón adicional para justificar una decisión inhibitoria, el examen de aptitud sustantiva resulta suficiente para resolver el presente asunto. En efecto, una vez se constata el incumplimiento de los presupuestos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia del cargo de constitucionalidad, no es necesario avanzar hacia el análisis sobre la vigencia o los eventuales efectos actuales de la disposición acusada.

71. Ese análisis no resulta indispensable para adoptar la decisión en este proceso. La inhibición se funda en la ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de parámetro de control constitucional, de modo que cualquier consideración sobre la derogatoria tácita sería innecesaria y no modificaría el sentido de la decisión.

72. Definida la ineptitud sustantiva de la demanda, corresponde a la Sala inhibirse de una decisión de fondo en el asunto de la referencia. Sin perjuicio de lo anterior, como cuestión final, resolverá las solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad presentadas por la Defensoría del Pueblo y los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas. Como se reseñó en los antecedentes de esta providencia, los solicitantes consideraban que el trámite debía suspenderse hasta que la Corte decida el control automático de constitucionalidad de la Ley 2528 de 2025 y del Convenio 190 de la OIT dentro del expediente LAT-506.

6. Cuestión final. Solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad

73. Como se reseñó en los antecedentes de esta providencia (supra f.j. 15), la Corte recibió dos solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad allegadas por la Defensoría del Pueblo[72] y los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas[73]. Los mencionados escritos hicieron referencia a que procedía la suspensión en tanto se encontraba en trámite el expediente LAT-506, en el cual se realiza el control posterior y automático de la Ley 2528 de 2025 aprobatoria del Convenio 190 de la OIT invocado como parámetro de constitucionalidad en el asunto de la referencia.

74. El Decreto Ley 2067 de 1991, normativa procedimental de los juicios de control abstracto que se adelantan ante este Tribunal, no establece ninguna regla en relación con la prejudicialidad. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional[74] ha avalado el reenvío a las normas de procedimiento civil ante el mencionado vacío regulatorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Código General del Proceso -en adelante CGP-[75]. En concreto, el artículo 161 del CGP establece la procedencia de la suspensión del proceso antes de dictar fallo, a solicitud de parte: "[c]uando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro

---

[72] Expediente digital, archivo "Solicitud de suspensión". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=139522.

[73] Expediente digital, archivo "Conceptos e Intervenciones". Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=141611.

[74] Cfr. Corte Constitucional, autos 230 de 2017, 246 de 2020, 2220 de 2023, 705 de 2024 y 398, 493 y 448 de 2025.

[75] "**ARTÍCULO 1o. OBJETO.** Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes."

proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. (…)".

75. Al respecto, este Tribunal ha indicado que el proceso de constitucionalidad ostenta un carácter público y de control abstracto, en el cual no existen partes, lo cual "no obsta para que el juez, en este caso la Sala Plena de la Corte Constitucional, ejerza su función constitucional y legal de dirección de ese procedimiento y adelante las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de sus finalidades"[76].

76. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, tratándose de procesos de constitucionalidad, solo procede de oficio la declaratoria de prejudicialidad cuando la Sala evidencie que el estudio de una norma depende de lo decidido en otro asunto de control abstracto[77]. Por consiguiente, la Corte ha reiterado que "las suspensiones a petición de parte no son procedentes, porque el juicio de constitucionalidad tiene un carácter autónomo frente a otros procesos judiciales y no depende de las actuaciones dadas en esas instancias judiciales, pero, además, porque se busca evitar que se habilite una herramienta que pueda atentar contra la economía y celeridad procesal que caracterizan a este proceso"[78].

77. En esos términos, las solicitudes presentadas por la Defensoría del Pueblo y los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas deben rechazarse por ser improcedentes. En efecto, en los procesos de control abstracto no proceden las solicitudes de suspensión por prejudicialidad a petición de parte. Además, aunque la Corte puede valorar de oficio la necesidad de suspender un proceso cuando advierta que la decisión depende necesariamente de otro asunto de constitucionalidad[79], en este caso no hay lugar a ello. En efecto, el presente asunto (expediente D-16857) no depende de lo que se resuelva en el LAT-506 porque (i) el parámetro de control constitucional invocado en la demanda, es decir, el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT no es vinculante para el Estado colombiano, de conformidad con lo que se explicó en los párrafos anteriores; (ii) en todo caso, la validez del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 (norma demandada en este proceso) no está sujeto a la vigencia de la Ley 2528 de 2025, es decir, no existe una relación de interdependencia entre ambas normas; (iii) el pronunciamiento que se emita en el expediente LAT-506 no agota en su totalidad el trámite de incorporación del Convenio 190 de la OIT al ordenamiento jurídico interno ni determina, por sí mismo, su entrada en vigor; y (iv) aunque la Corte Constitucional declare la constitucionalidad del Convenio 190 de la OIT y la exequibilidad de la Ley 2528 de 2025, ello no implica que automáticamente este se integre al bloque de constitucionalidad y, por ende, se convierta en un parámetro de control de las normas internas.

78. Así las cosas, la duda constitucional planteada por la demanda no puede edificarse sobre una hipótesis futura e incierta, consistente en que el Convenio sea declarado exequible, ratificado por el presidente de la República, depositado ante la OIT y, finalmente, integrado al bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Como se explicó, la pretensión de inconstitucionalidad se apoya en un parámetro que no es vinculante para el Estado colombiano mientras no agote el trámite

---

[76] Cfr. Corte Constitucional, autos 246 de 2020, 2220 de 2023 y 448 de 2025.

[77] Corte Constitucional, autos 230 de 2017 y 246 y 255 de 2020. Reiterados en el Auto 205 de 2023.

[78] Corte Constitucional, autos 341 de 2021 y 205 de 2023.

[79] La Corte Constitucional ha señalado que se entiende por prejudicialidad "aquella cuestión sustancial, pero conexa, que sea indispensable resolver en proceso separado, ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre lo que es materia de litigio o de la declaración voluntaria en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella decisión se produzca sin que sea necesario que la ley lo ordene". Cfr. Corte Constitucional, autos 423 de 2021 y 161 de 2023.

constitucional previsto para la integración de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico, en especial teniendo en cuenta que no ha culminado el control constitucional previo y la ratificación presidencial, por lo que no es posible considerar de forma alguna que el Convenio 190 de la OIT constituye parámetro de control constitucional. Por esa razón, la decisión que se profiera en el expediente LAT-506 no constituye un presupuesto indispensable para resolver este proceso. La duda planteada por el accionante no puede edificarse sobre una circunstancia futura consistente en que el Convenio culmine las etapas necesarias para obligar al Estado colombiano. En consecuencia, no se configura una relación de dependencia que justifique la suspensión del trámite por prejudicialidad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

PRIMERO. INHIBIRSE para pronunciarse de fondo respecto del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006, por ineptitud sustantiva de la demanda.

SEGUNDO. RECHAZAR por improcedentes las solicitudes de suspensión por prejudicialidad formuladas dentro del presente proceso.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS
Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
Ausente con excusa

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General